

Ricerca e analisi delle fonti del diritto

**Corso "Diritto dell'informatica T"
a.a. 2025/2026**

Prof. Claudia Cevenini
claudia.cevenini@unibo.it

La ricerca del diritto

L'ingegnere può avere necessità di **risolvere problemi, dare risposte** a quesiti di natura giuridica.

Per analizzare un caso concreto deve **cercare il diritto** pertinente al caso e **applicarlo**:

- **reperimento del diritto** (creazione di una base di conoscenza)
- **interpretazione del diritto** (attribuire un significato alla base di conoscenza reperita)
- **sviluppo** di un **ragionamento per** arrivare a una **soluzione** (elaborazione della base di conoscenza).

Evoluzione del reperimento del diritto

La tecnica di reperimento ed elaborazione delle informazioni giuridiche è molto cambiata nel corso degli anni, grazie alle nuove tecnologie (banche dati, Internet, applicativi legali, IA generativa, ecc.).

In passato: ricerca su fonti esclusivamente cartacee, difficoltà di reperimento, scarsità dell'informazione giuridica.

Oggi: la **disponibilità** delle **informazioni** è tale da rendere molto **facile** l'**accesso** ma **difficile** la **selezione** delle **informazioni affidabili**.

Problema: **sovraabbondanza** delle **fonti conoscitive**, **difficoltà** nel **valutarne** il **livello qualitativo** e l'**affidabilità**.

Cosa cercare?

Normativa – ricerca della norma astratta. Atti normativi presenti nell'ordinamento giuridico (es. direttive, leggi, decreti, regolamenti, ecc.).

Orientamento della giurisprudenza. Le decisioni dei giudici di ogni ordine e grado (es. sentenze) e delle interpretazioni in esse contenute.

Interpretazioni dottrinali. Principi fondamentali, teorie, nozioni elaborate da studiosi nell'ambito della scienza del diritto (es. libri, articoli, portali web giuridici).

Possibili difficoltà

- **Ricondurre** un **caso concreto** a una **regola/fattispecie generale e astratta**.
- **Identificare** gli **elementi rilevanti** che costituiscono il **problema**.
- **Selezionare** **normativa, giurisprudenza, dottrina** riguardante il caso
- **Individuare tutta** la **normativa rilevante**.
- **Essere sicuri** che la **documentazione** reperita sia aggiornata (es. leggi in **vigore**).
- **Interpretare** la **documentazione** reperita.
- **Enorme mole** di **materiali** in cui cercare.
- **Diverso livello** di **affidabilità** delle **fonti**.

RISORSA UTILE

PER CERCARE LA TERMINOLOGIA GIURIDICA

Dizionario giuridico

<https://www.brocardi.it/dizionario/>

<https://www.laleggepertutti.it/dizionario-giuridico-aggiornato>

Normativa

Atti normativi emanati da autorità a diversi **livelli**:

Internazionale (es. Trattati e Convenzioni)

Comunitario (es. Direttive e Regolamenti)

Nazionale (es. Leggi, D.Lgs., D.L., regolamenti governativi, regolamenti ministeriali)

Regionale/locale (es. statuti e leggi regionali, regolamenti degli enti locali)

Normativa: reperibilità testi 1/2

Elenchi: contengono solo i **dati identificativi** (tipo, data, numero)

Raccolte: contengono **dati identificativi** e **testo integrale**

Può trattarsi di pubblicazioni **ufficiali** o **private**

Esempi di pubblicazioni ufficiali:

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale Regionale

Normativa: reperibilità testi 2/2

Pubblicazioni normative private (esempi)

Repertori:

Foro Italiano (Zanichelli); Repertorio della Giurisprudenza Italiana (UTET); Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza (Giuffré); Leggi d'Italia (De Agostini)

Supplementi a riviste di legislazione:

Legislazione vigente (UTET)

Appendici legislative a voci enciclopediche

Normativa: la formalizzazione

Caratteri che contraddistinguono i dati normativi:

- a) **Natura** dell'atto
- b) **Numero** progressivo
- c) **Data**
- d) **Titolo** (o **rubrica**)

Esempio:

Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La giurisprudenza

Giurisprudenza in senso stretto: decisioni prese da soggetti istituzionali in base a criteri di competenza (es. competenza territoriale, per materia, per valore).

Cosa cercare: la **pronuncia giudiziale** (es. **sentenza**).

Può essere reperita come “**massima**” (= breve riassunto dei principi fondamentali che possono essere tratti dalla sentenza) o nella “**versione per esteso**” (= testo integrale). [**RICORDARE QUESTI CONCETTI**]

Contrariamente a quanto accade con la normativa, non sempre è possibile reperire in banca dati (o sul web) tutte le sentenze.

(segue) Giurisprudenza: reperibilità

Repertori: contengono tutte le massime delle decisioni emanate annualmente, suddivise per argomenti e in ordine alfabetico.

Massimari: contengono le massime emanate mensilmente dalla Corte di Cassazione.

Riviste giuridiche: riportano solitamente le decisioni più rilevanti eventualmente corredate da note di commento di dottrina.

Rassegne: esposizione sistematica di giurisprudenza suddivisa per materia.

Codici commentati: in calce ad ogni articolo sono riportate le massime più significative.

Giurisprudenza: formalizzazione

Come è indicata la giurisprudenza:

- Organo giudicante, eventuale sezione speciale
- Data e numero pronuncia
- Sezione (se presente)
- Tipo d'atto (se diverso da sentenza)
- Parti (talvolta)

Esempi:

Cass Civ., Sez Lavoro, 04 Marzo 2009, n. 57

Cons. Stato, Sez I, [ord.] 2 aprile 2002 n.8

Trib. Milano, 15 Dic 2004, n 455 Rossi c. Bianchi

Le decisioni del giudice

Sentenza

Provvedimento con cui l'autorità giudiziaria prende una decisione, definendo o meno il giudizio, sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti, o su qualsiasi altra questione sorta nel corso del processo.

Ordinanza

Provvedimento emanato dal giudice durante il processo per regolarne lo svolgimento e per risolvere le questioni processuali insorte tra le parti (es. ammissione di prove o di testimoni).

(fonte: [Dizionario giuridico](#))

La dottrina

Si tratta delle pubblicazioni scritte dagli studiosi del diritto.

Sono fonti di **supporto** all'**interpretazione** e alla **conoscenza** della **normativa** o della **giurisprudenza**.

NON forniscono interpretazioni vincolanti!!

Esempi:

Monografie (= libri), trattati, articoli su riviste giuridiche, atti di convegno, studi, rassegne di giurisprudenza, note a sentenza, ecc.

Dottrina: formalizzazione

- Nome autore
- Titolo
- Note tipografiche (titolo, anno, parte, pagina per rivista, luogo, data edizione per volume)

Esempio:

PASCUZZI G., Cercare il diritto. Come reperire la legislazione, la giurisprudenza e la dottrina consultando libri e periodici specializzati, 2011, Bologna, Zanichelli.

Fonti terziarie: Autorità Garanti 1/2

Un'ulteriore fonte da considerare è rappresentata dalle **pronunce** delle c.d. **Autorità indipendenti** la cui qualificazione giuridica è dibattuta.

Si può ritenere che tali pronunce di fatto contribuiscano a garantire l'esatta osservanza e l'interpretazione uniforme della legge, che svolgano una funzione **para-giurisprudenziale**, che forniscano un'**interpretazione autentica** o quantomeno **autorevole** delle leggi di riferimento.

Es. La privacy è regolata dal Regolamento EU 2016/679 e dal Codice privacy (D.Lgs. 196/2003); il Garante si è pronunciato spesso a integrazione e corretta interpretazione del Codice in svariati ambiti, es. amministratori di sistema, uso di web e mail in azienda, rilevatori biometrici per l'accesso alle banche, ecc.

Fonti terziarie: Autorità Garanti 2/2

Garante per la protezione dei dati personali

<http://www.garanteprivacy.it/>

AGCM (Autorità Garante della concorrenza e del mercato)

<http://www.agcm.it/>

AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

<http://www.agcom.it/>

Agenzia per l'Italia digitale <http://www.agid.gov.it/>

Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente

<https://www.arera.it/it/index.htm#>

CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa)

<http://www.consob.it/>

IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)

<https://www.ivass.it/>

Come effettuare una ricerca? 1/3

Partire da una conoscenza più o meno approfondita del tema e della normativa di interesse è molto utile ma può accadere di dover trovare risposte a problemi giuridici in ambiti totalmente sconosciuti.

E' fondamentale riuscire a **inquadrare** correttamente il **settore**, (es. proprietà intellettuale, privacy, e-commerce, sanzioni penali, ecc.) e **reperire** tutte le **norme rilevanti** che si applicano al caso in esame, senza trascurare nulla.

Si può partire ad es. da un articolo di commento sul web, che cita riferimenti normativi, poi cercare il testo dei riferimenti citati, facendo molta attenzione a reperire il **testo consolidato vigente** (= la versione in vigore al momento della ricerca)!!! Eventualmente reperire anche la giurisprudenza per vedere come è stato applicato il diritto in casi concreti.

Come effettuare una ricerca? 2/3

Nel caso di **ricerca** su **web**, è necessario:

- **scegliere attentamente le parole chiave,**
- **verificare l'attendibilità della fonte,**
- **controllare se le informazioni sono aggiornate,**
- **se possibile effettuare un confronto e un approfondimento con le informazioni disponibili su banche dati giuridiche.**

Come effettuare una ricerca? 3/3

I **motori di ricerca non specifici** come **Google** sono sviluppati per **finalità commerciali** e potrebbero non presentare e strutturare le informazioni nel modo più adatto alle nostre esigenze.

La **personalizzazione** delle ricerche su **Google** può accentuare questo problema e condurre a **risultati diversi** a seconda di chi effettua la ricerca.

Banche dati - definizioni

Insieme organizzato di dati gestito da un DBMS. Sue caratteristiche sono la grandezza, la condivisibilità e la persistenza: una banca dati è grande perché in generale ha una dimensione tale da richiedere l'utilizzo della memoria secondaria per la sua gestione, condivisa, perché accessibile da più applicazioni e utenti, e persistente, perché ha un ciclo di vita indipendente da quello dei programmi che la utilizzano. (Treccani)

Raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. (Legge sul diritto d'autore)

Banche dati e Diritto d'autore

La legge sul diritto d'autore prevede:

“le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere” (art. 5 l.d.a.);

“non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo” (art. 102-ter l.d.a.).

Caso giurisprudenziale

Trib. Catania, ordinanza 8 gennaio 2001 ha affrontato il caso degli errori ortografici inseriti volontariamente nelle unità documentali delle banche dati giuridiche, al fine di consentire la prova giudiziale della violazione della privativa di estrazione del costituente della Banca di dati.

Nota: a volte allo stesso scopo possono essere inseriti caratteri bianchi, quindi invisibili.

Criteri di ricerca: testuale full text

Ogni singola parola contenuta nei documenti **può** costituire una **chiave di accesso**.

Si compongono stringhe usando gli operatori, oppure le parentesi.

Occorre conoscere e utilizzare la sintassi booleana e altri operatori di ricerca.

L'utente si trova di fronte ad uno "schema libero" e può adattare l'interrogazione alle sue esigenze.

Operatori per la sintassi di ricerca

Nella ricerca per parole testuali è fondamentale conoscere i seguenti **operatori**:

- **Logici o booleani,**
- **Posizionali,**
- **Mascheramento e troncamento.**

Esiste una quarta categoria di operatori, **relazionali**, che sono invece impiegabili nella ricerca per estremi.

Ricerca per estremi

Normativi, quando gli elementi noti sono i seguenti:
natura, numero e data di emanazione del provvedimento, numero e data di pubblicazione in G.U.

Giurisprudenziali, quando gli elementi noti sono i seguenti: **numero, data** della sentenza, **autorità** giudicante.

Dottrinali, quando gli elementi noti sono i seguenti: **autore, titolo** opera, **rivista, anno, fascicolo.**

Risorse biblioteche Unibo

Percorso di ricerca:

<http://www.sba.unibo.it/it>

Risorse online

Banche dati

Scienze giuridiche

Esempi di banche dati UNIBO 1/4

ONE Legale - archivi integrati di legislazione, giurisprudenza e dottrina. La risorsa consente di interrogare tutti gli archivi contestualmente o ciascuno separatamente.

Corte costituzionale della Repubblica italiana - Banca dati ufficiale della Corte costituzionale, contiene i testi normativi e tutte le sentenze.

Commentario al codice civile - Codice civile italiano spiegato con commenti e annotazioni giurisprudenziali.

Esempi di banche dati UNIBO 2/4

DOTTRINA

Biblioteca riviste Giuffré - accesso al full text della dottrina giuridica italiana pubblicata sulle riviste editate da Giuffrè a partire dal 1975.

Biblioteca volumi Giuffrè - archivio di oltre 14.000 monografie giuridiche italiane pubblicate dall'editore Giuffrè.

Biblioteca WKI - monografie giuridiche italiane pubblicate da Utet Giuridica, Cedam e Ipsoa a partire dal 2006.

Dottrina d'Italia – Leggi d'Italia legale - Accesso al full text della dottrina giuridica italiana pubblicata su 39 riviste editate da Ipsoa, Utet Giuridica e Cedam a partire dal 1990.

Dottrina e dottrine - Accesso al full text della dottrina giuridica italiana pubblicata su 64 riviste editate da Ipsoa, Utet Giuridica e Cedam a partire dal 1990.

Esempi di banche dati UNIBO 3/4

VARIE

DeJure - Banca dati multi-archivio che consente di effettuare ricerche giurisprudenziali, dottrinali e legislative. I diversi archivi sono collegati tra loro, permettendo di navigare dalla giurisprudenza alla dottrina e alla normativa correlata e viceversa.

Le principali sezioni sono:

- Giurisprudenza: massime e sentenze di tutti gli organi giudicanti italiani, nonché sentenze CE e CEDU
- Normativa: legislazione nazionale, regionale ed europea e documenti normativi e regolamentari della pubblica amministrazione
- Note e dottrina: note a sentenza e articoli di dottrina estratti dalle riviste editate da Giuffrè
- Codici commentati: commenti relativi ai quattro principali codici.

E' possibile salvare, stampare o inviare per posta elettronica i contenuti.

Esempi di banche dati UNIBO 4/4

VARIE

Foro Italiano - Banca dati multi-archivio che consente di effettuare ricerche giurisprudenziali, dottrinali, legislative. I diversi archivi sono collegati tra loro: ciò permette di navigare da uno all'altro ponendo in relazione sentenze, massime, dottrina e normativa correlate.

Le principali sezioni sono:

- 1) Giurisprudenza: comprende tutte le massime pubblicate sul Repertorio del Foro Italiano dal 1981, una selezione di massime precedenti e le massime ufficiali della Cassazione civile e della Cassazione penale
- 2) Bibliografia: comprende l'ampia rassegna bibliografica di dottrina pubblicata sul Repertorio del Foro Italiano dal 1981
- 3) Foro Italiano: comprende la giurisprudenza (massime e sentenze) e la dottrina a testo pieno (note a sentenza e articoli) pubblicate sul Foro Italiano dal 1987
- 4) Cassazione civile: comprende le massime e sentenze della Cassazione civile pubblicate sul Massimario del Foro Italiano dal 1997.

Attenzione!! Da sapere!

L'unica versione delle leggi, dei decreti, dei regolamenti che fa fede a tutti gli effetti di legge è quella pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Il testo di una norma pubblicato per la prima volta in Gazzetta Ufficiale è il TESTO STORICO.

Questo testo può essere successivamente modificato da altre norme, tuttavia in GU NON troverete il testo nuovo vigente, bensì solo i riferimenti alle modifiche.

Il testo in vigore (c.d. TESTO CONSOLIDATO) può essere reperito nelle banche dati giuridiche.

Esempio 1/3

TESTO STORICO della legge 633/41, art. 1

TITOLO I

Disposizioni sul diritto d'autore.

CAPO I

Opere protette.

Articolo 1 Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Esempio 2/3

**Decreto modificativo della legge 633/41, art. 1
D.Lgs. 6-5-1999 n. 169 - Attuazione della
direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica
delle banche di dati.**

Publicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 1999, n. 138.

1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.».

Esempio 3/3

TESTO CONSOLIDATO (dalla legge 633/41)

TITOLO I (4) Disposizioni sul diritto d'autore - Capo I Opere protette

1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (5).

(4) Vedi, anche, l'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52, e l'art. 7, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.) e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.

Banche dati giuridiche

Risorse liberamente accessibili

Biblioteche Unibo <https://sba.unibo.it/it>

Gazzetta Ufficiale <https://www.gazzettaufficiale.it/>

Parlamento Italiano <https://www.parlamento.it/home>

Eur-Lex <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>

Portale della legge vigente <https://www.normattiva.it/>

Giurisprudenza

Corte Costituzionale

<https://www.cortecostituzionale.it>

Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali (TAR)

<https://www.giustizia-amministrativa.it>

Corte di Giustizia dell'Unione europea

<https://curia.europa.eu/site/>

Corte Internazionale di Giustizia

<https://www.icj-cij.org/home>

Riviste giuridiche on-line

Diritto e diritti

<https://www.diritto.it/>

Altalex

<https://www.altalex.com/>

Filodiritto

<https://www.filodiritto.com>

Siti istituzionali 1/3

Italiani

Agenzia per l'Italia digitale

<https://www.agid.gov.it/it>

Garante per la protezione dei dati personali

<https://www.garanteprivacy.it/>

Autorità Garante della concorrenza e del mercato

<https://www.agcm.it/>

Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni

<https://www.agcom.it/>

Parlamento

<https://www.parlamento.it/home>

Siti istituzionali 2/3

Europei

Commissione europea

https://commission.europa.eu/index_it_

Consiglio dell'Unione europea

<https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/>

Parlamento europeo

<https://www.europarl.europa.eu/portal/it>

Siti istituzionali 3/3

Internazionali

Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)

<https://www.un.org/en/>

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

<https://uncitral.un.org/>

World Intellectual Property Organization (WIPO)

<https://www.wipo.int/portal/en/index.html>

Come NON fare una ricerca

Occorre prestare molta attenzione nel cercare risposte a un problema legale mediante strumenti come ChatGPT e simili.

[Avvocato a New York cita precedenti fasulli](#)

A seguito di questo caso, il [Codacons ha fatto un test](#) con risultati corretti MA il problema reale è che **occorre saper porre i quesiti e interpretare i risultati correttamente.**

Attenzione ripasso!!! 1/2

Cose da sapere di questa lezione (NON studiatela a memoria!!):

Come fareste una ricerca giuridica per trovare risposte a un problema legale? [*=attenzione! non esiste un unico metodo predeterminato, dipende dalla complessità del problema, dal livello di conoscenza di chi cerca, dal fatto che la normativa sia recente o meno, se vi sia giurisprudenza o dottrina, ecc.*]

Cosa si cerca [*=normativa, giurisprudenza e dottrina, fonti terziarie*], **dove lo si può cercare** [*=es. Internet, banche dati giuridiche*] e perché?

A cosa occorre prestare attenzione? [*=es. completezza delle norme, se si tratta della versione in vigore attualmente, diverse interpretazioni giurisprudenziali, ecc.*]

Attenzione ripasso!!! 2/2

Gli atti ufficiali dello stato sono coperti da diritto d'autore?
[=no]

COSE DA SAPERE BENE!!!

Massima e sentenza (slide 11)

Fonti terziarie: Autorità Garanti (slide 17)

Banche dati e diritto d'autore (slide 27)

Quale versione di leggi, decreti, regolamenti fa fede?
(slide 46)

Testo storico e testo consolidato (slide 46)